版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

老挝人民民主共和国

独立 民主 和平 统一 繁荣

国会 第62号

万象，2024年6月28日

投资促进法

（修订版）

第一章
一般规定

第一条（修订）目的

本法规定了促进和管理国内外投资的原则、规则和措施，使投资变得便利、快捷、透明、正确，国家给予保护和优惠政策旨在吸引优质投资，保证国家、集体、人民和投资者的权利和利益，以使国内和国际经济相连接，为国家经济社会不断朝着绿色稳定方向发展做出贡献，创建独立的经济。

公众号：佛国商业信息

第二条 投资促进

投资促进是指制定促进政策，创造各方面的投资环境和便利条件，使投资者方便、快捷、透明、公平、合法地开展业务。

第三条（修订）术语定义

本法用语具有下列含义：

1.投资是指投资者将资金、有形和无形资产带到老挝人民民主共和国或国外开展业务；

2.投资者是指在老挝人民民主共和国境内或境外合法投资的国内外个人或法人；

3.国内投资者是指依据老挝人民民主共和国法律注册成立企业的老挝自然人或法人；

4.外国投资者是指依照老挝人民民主共和国法律来投资并设立企业的外国自然人或法人；

5.开发商是指经老挝人民民主共和国政府许可，根据投资谅解备忘录或投资协议研究投资开发经济特区或经济专区的法人实体；

6.经济特区或经济专区的投资者是指根据老挝人民民主共和国法律获得投资许可，在经济特区或经济专区从事生产、贸易和服务业务的个人或法人；

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

7.投资者资产是指投资者有所有权的有形和无形资本，可以用于银行贷款担保；

8.有形资本是指货币、动产和不动产；

9.无形资本是指知识产权、未来收入、租赁权、商业权和特许经营权；

10.特许经营协议是指法人实体与政府授权的机构之间签订的合同，根据老挝人民民主共和国法律并根据合同规定的特定条件授予开展业务或开发项目的权利；

11.谅解备忘录是指法人实体与政府授权的机构签订的文件，授予研究项目可行性 权利；

12.直接生产用车辆，是指直接用于进行投资活动的机械和车辆；

13.直接投资是指将资本投入经营，使投资者成为企业的所有者，管理或经营其企业。

14.工作日是指老挝人民民主共和国日历中的工作日；

15.特区管理委员会是指由国家机构批准在各省或首都设立的单位，负责促进和管理经济特区；

16.租赁，是指承租人与土地出租人之间将土地用于下列目的的协议：根据合同和法律进行的活动，如贸易、服务、居住、旅游 旅游、体育、外交和国际组织。

17.特许权是指国家允许土地特许申请人使用该地区的土地，国家按照合同和法律规定划拨开展特许投资活动，例如农业、林业、旅游业、工业区或工业农场、经济特区、新城建设、电力开发、采矿。

第四条 国家投资促进工作政策

公众号：佛国商业信息

国家通过建设基础设施、提供必要的信息、提供关税政策、税收政策、劳工政策、授予土地使用权、使用水源、资金引入、落实平等，包括承认、保护使用权、所有权、成果获得权、继承权、转让权等法律规定的权利。

国家鼓励对全国所有行业、活动和领域进行投资，但影响国家稳定与和平、对当前和长期环境、人民健康以及民族的美丽文化造成严重后果的领域和活动除外。

第五条 (修订)投资促进工作原则

投资促进工作应遵循以下原则：

1.根据政策方针、法律、战略规划、国家经济社会发展规划、部门、地区、区域发展规划以及各时期区位和社会经济发展的特殊条件；

2.密切配合，加强国家在全国范围内的集中统一管理，实行地方和部门分级管理；

3.保护国家、集体、人民和投资者的合法权益；

4.确保一站式投资服务方便、廉洁、快捷、透明、高效、合法；

5.保证公平的商业竞争；

6.确保社会稳定、安宁和秩序，弘扬民族优秀文化，有效保护和利用自然资源绿色和可持续。

第六条 (修订)本法适用范围

本法适用于国内外的个人、法人实体和组织在老挝人民民主共和国投资或进行投资以及在老挝人民民主共和国的投资者计划携带资本去外国投资。

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

第七条 (修订)国际合作

国家促进与国外、地区性和国际性的推广工作合作，通过分享和推广投资管理投资、营销、贸易、资金方面的经验教训、信息、技术，遵守老挝人民民主共和国签署的相关国际协议与条约。

第二章
投资促进、支持和保护政策

第一节
投资促进政策

第八条 (修订)投资促进政策

投资促进政策是指根据本法第九条、第十条规定的行业和领域规定的关税政策、税收、国有土地利用促进政策和投资支持政策。

享受优惠政策的投资有一般活动的投资，包括管制清单内和非管制清单内的活动，特许经营活动、经济特区和经济专区的投资。

公众号：佛国商业信息

第九条 (修订)按行业划分的投资活动

享受投资促进政策行业投资活动如下：

1.清洁农业、植物种子生产、动物品种培养、经济作物生产、森林开发、环境保护和生物多样性；

2.农业等环保加工业，生产动物饲料、化肥等农业要素生产，民族特有的手工艺品生产，一县一品，生产替代进口商品的出口；

3.医院、制药及医疗器械厂、传统药物的生产和治疗；

4.教育、体育运动、职业教育、教育和体育设备生产；

5.采用数字技术、科学研究开发，采用环保技术，节约自然资源和能源；

6.发展环境友好、可持续的自然、文化、历史旅游业；

7.公共基础设施投资、服务、开发等，公路、铁路建设、供水、污水处理、废物处理；

8.支持经济特区投资的基础设施体系建设；

9.物流服务、货物运输、过境和港口仓储系统、过境服务和国际陆路、水路、铁路、航空客运和货物运输。

享受投资促进政策的行业活动的详细清单另行规定。

第十条 (修订)按区域投资

享受优惠政策的投资区域如下：

一区：贫困、边远地区，社会经济基础设施落后，不便于投资；

二区：具有有利于投资的社会经济基础设施的地区。

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

政府负责确定不同时期的上述区域。

第十一条 (修订)按行业和区域划分的经营活动企业所得税政策

投资者按照本法第九条、第十条规定的行业和地区进行投资活动，享受下列企业所得税免税政策：

1.投资一区：免征企业所得税，最长期限不超过十年。对于本法第九条第1款、第2款和第3款规定的行业活动的投资，增加享受最多五年的豁免，教育行业在整个投资期间免征企业所得税；

2.投资二区：免征企业所得税，最长期限不超过四年。对于本法第九条第1、2和3款所定义行业的投资，增加享受最多三年的豁免；对于教育行业的投资，在整个投资期内免征企业所得税。

免征企业所得税的期间从企业有营业收入或有所得之日起等。

在本条定义的企业所得税免税期结束后，执行所得税法的规定。

政府负责制定企业所得税免税政策的实施细则和程序。

第十二条 (修订)关税、个人所得税、增值税促进政策

投资者按行业和区域进行投资活动将享受以下税收政策：

1.进口老挝人民民主共和国无法供应或生产的材料用来创造固定资产，以及用于直接生产的机械车辆免关税。进口燃油、天然气、润滑油、化学品、行政车辆和其他材料，包括机械车辆临时进口，执行海关法；

2.进口用于生产出口产品的原材料、矿产和零部件免部分关税；

3.进口原材料、矿物、用于生产的材料和部件，然后在国内分销以代替进口的，免关税。

公众号：佛国商业信息

促进行业的技术人员、专家将享受按百分之五的税率缴纳个人所得税的促进政策政策，享受政策的目标人员和条件另行规定。

增值税促进政策按照增值税法执行。

第十三条 资金政策

投资者有权根据相关法律，通过向老挝人民民主共和国境内外的商业银行和其他财政机构借款来获取资金。

第十四条 (修订)扩大投资政策

投资者使用投资带来的利润继续投资来增加活动或扩大投资范围，在下一会计年度内享受免企业所得税政策，免除的比例为将利润用来扩大投资的比例，前提是经营合法，取得相关部门的证明。

投资者因经营活动出现资金亏损的，可提高当年资金亏损余额，根据所得税法和其他法律的规定在下一会计年度的利润中予以扣除。

扩大投资和/或追加投资扩大业务的，按本条第一款规定享受投资促进政策。

第十五条 (修订)国有土地租金、特许权费免除政策

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

投资者从事本法第九条规定的行业投资活动，免征下列国家土地租金或土地特许费：

1.投资一区，享受最长不超过十年的免税，本法第九条第1、2、3和第4款规定的行业活动豁免再增加最长五年；

2.投资二区，享受最长不超过五年的免税，本法第九条第1、2、3和第4款规定的行业活动豁免再增加最长三年。

国有土地租金或特许权费免除期限的详细内容另行规定。

第十六条 (修订)国有土地利用促进政策

在老挝人民民主共和国投资特许经营活动的投资者可获得以下国有土地使用促进政策：

1.投资者有权租赁或特许国有土地开展投资活动，投资并完成百分之五十(50%)以上的项目开发总体规划、经济技术分析或商业计划，并经有关部门评估批准，并已全面履行租赁或特许经营协议规定的义务和其他义务后，可向中央政府或省政府提出申请在剩余租赁或特许期限内转让其已租赁或特许的土地使用权。未开发或使用不符合租赁或特许权的用途必须无条件归还给国家，恢复土地原状；

2.经省、首都管理机构同意，投资者有权使用在租赁或特许经营区域以外的国有土地，专用于建设办公场所和住宅。

政府负责制定国家土地利用促进政策的实施细则。

公众号：佛国商业信息

第二节
投资支持政策

第十七条 投资支持政策

投资支持政策如下：

1.信息政策；

2.其他支持政策。

第十八条 信息政策

为保证投资者获得完整、统一、快捷、最新的投资信息并能够做出投资决策，相关一站式投资服务中心应当设立投资信息中心。

投资信息中心收集和整理有关投资的信息，通过网站、手册、杂志、提供和交换广告等投资信息给有意向投资的投资者、使领馆、老挝驻外商务代表处，为有投资需要的人提供服务。

第十九条 (修订)其他支持政策

投资者享受的其他支持政策如下：

1.对充分按时履行对国家义务、为社区和社会发展做出贡献、注重解决环境问题、发展老挝劳动力的投资者，具有相关部门和当地管理部门的证明，以多种合理形式予以表彰；

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

2.根据投资期限，为外国投资者提供暂住证和多次往返商务签证的便利。

外国投资者及其家庭成员、技术人员、外国专家出入老挝人民民主共和国给予便利，包括申请每次不超过五年的多次出入境签证，以及按规定符合要求的投资者可以荣誉公民身份。

如果需要在某些行业、区域的某些活动中增加特殊的促进政策，政府将提交国会常务委员会或国会审议。

其他投资者支持政策的实施细则由政府制定。

第二十条 (修订)促进政策的实施

符合本法规定的投资促进和支持政策的法人可以向一站式投资服务办公室提出申请，领取投资促进许可证。

促进政策的条件、程序和期限由单独的法规另行规定。

第三节
投资保护

第二十一条 投资保护

国家根据老挝人民民主共和国法律、老挝人民民主共和国参加的公约和有关国际协定，保护国内外投资者的权利、合法利益和平等权利。

公众号：佛国商业信息

第二十二条 (修订)投资保护形式

国家充分认可和保护投资者的合法投资，不得通过行政手段没收、征收或将投资者的财产变为国家财产。

如果政府需要将投资者的财产用于公共利益，投资将按照转让时的市场价格按实际投资价值进行补偿，使用商定的付款方式。

第二十三条 知识产权保护

国家承认并保护根据老挝人民民主共和国知识产权法、老挝人民民主共和国参加的公约和相关国际协定正式注册的投资者的知识产权。

第三章
投资活动

第二十四条 投资活动

投资活动是指按照形式、活动类型、条件、程序、注册资本和资本投入等进行的投资活动。

第一节
投资活动的形式和类型

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

第二十五条 投资方式

投资有以下几种形式：

1.国内或国外投资者单方投资；

2.国内外投资者共同投资；

3.按照合同约定共同经营投资；

4.国有企业与私营企业共同投资；

5.政府部门和私营部门之间的联合投资。

政府可以根据相关法律规定持有特许经营活动的股份。

第二十六条 国内或国外投资者单方投资

国内或国外投资者的单方投资是指在老挝人民民主共和国的任何活动或项目中可能有一个或多个投资者，其投资为只有国内投资者或国外投资者。

第二十七条 (修订)国内外投资者共同投资

国内外投资者共同投资是指根据老挝人民民主共和国法律设立新的法人实体开展业务，拥有共同所有权的国内外投资者之间的共同投资。

共同投资者的组织、活动、管理、权利和义务在合资协议和新法人实体的规章中进行了规定。

公众号：佛国商业信息

第二十八条 (修订)按合同规定合资投资

合同联合投资是指外国法人与国内法人(包括政府部门和私营部门)根据老挝人民民主共和国法律法规签订联合经营协议，在一定期限内进行的商业活动。无需在老挝人民民主共和国建立新的法人实体或分支机构。合同必须明确规定各方之间以及对政府的权利、义务和利益。

已签署合资协议的国内法人须按规定通知一站式投资服务办公室进行管理和跟进，并须依法经老挝人民民主共和国公证处公证。

第二十九条 国有企业与私营企业共同投资

国有企业与私营企业联合投资是指国有企业与私营企业根据老挝人民民主共和国法律共同投资开展业务、拥有共同所有权并设立新的法人实体。

国有企业和私营企业联合投资者的组织、活动、管理、权利和 义务在合资协议和新法人实体的章程中规定。

第三十条 政府部门和私营部门之间的联合投资

公私联合投资是指公私部门根据联合投资协议，为实施新的建设项目、改善基础设施或提供公共服务而进行的联合投资活动。

公共和私营部门联合投资的部门、条件和程序由单独的法规另行规定。

第三十一条 投资活动类型

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

投资活动有以下两种类型：

1.一般投资活动；

2.特许投资活动。

第二节
一般投资活动

第三十二条 一般投资活动类型

一般投资活动的类型如下：

1.控制清单内的活动；

2.非控制清单内活动。

第三十三条 (修订)控制清单内活动

控制清单内活动是对国家安全、社会秩序以及社会和自然环境产生影响的活动类型，为确保经济和社会部门的平衡发展，在获得计划投资部或省政府批准颁发投资许可之前，必须经过相关部门的审核。

政府决定每个时期控制类活动清单。

第三十四条 (修订)非控制清单内活动

非控制清单内活动是指对一般投资开放的活动，可以根据企业法和其他相关法律的规定，向企业登记处注册并取得营业执照。

公众号：佛国商业信息

第三节
一般投资活动投资程序

第三十五条 (修订)控制清单内活动投资申请

拟投资控制清单内活动个人和法人必须根据企业法向工业和贸易部门主导的企业注册处进行注册登记，然后向中央或省级的一站式投资服务办公室提出投资请求。一站式投资服务办公室须会同有关部门研究后，按照有关规定的管理分工报计划投资部或省级主管部门审议。

取得投资许可证后，依法向有关部门申请经营许可证。

第三十六条 (修订)控制清单内活动投资申请审批时限

控制清单内活动投资申请审批时限：

1.投资者自一站式投资服务办公室接收完整申请之日起二十五个工作日内获得投资许可证；

2.一站式投资服务办公室须在两个工作日内向相关部门和地方部门发出申请征求意见，相关部门和地方部门自收到申请之日起八个工作日内以书面形式答复；

3.一站式投资服务办公室经有关部门和当地政府机构批准后，须在五个工作日内研究并向计划投资部或省级主管部门提出要求颁发投资许可证；

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

4.有关部门和地方政府机构意见不统一或在本条第二款规定时间内未得到答复的，一站式投资服务办公室须组织会议会同有关部门研究。相关部门和地方政府机构，并在五个工作日内报计划投资部或省级政府机构审议。

投资请求不予批准的，一站式投资服务办公室应当自收到决定之日起三个工作日内书面通知申请人。

第三十七条 (新)控制清单内活动投资变更

在任何情况下，控制清单内投资活动发生变化，例如改变经营目的、注册资本，投资者必须与允许经营的相关部门同意，有关股东的变更等遵守执行相关法律规定后，申请变更营业执照和投资许可证。

第三十八条 (修订)控制清单以外活动的投资申请

有意投资不在控制清单内的活动的投资者应向工业和贸易部门提交申请企业登记注册，并依法申请经营许可证开展相关经营活动。

对于不属于控制清单内活动的一般活动，属于投资促进行业的，获得经营许可证后可向一站式投资服务办公室申请投资促进证。

第三十九条 (修订)控制清单以外活动的企业注册审批

控制清单以外活动的企业注册和申请营业执照的程序和期限根据企业法和其他法律执行。

公众号：佛国商业信息

第四十条 一般活动投资期限

对一般活动的投资不限制投资期限，但已经进行的投资活动，相关部门规定投资期限的除外。

第四节
特许投资活动

第四十一条 (修订)特许投资活动

特许经营权投资活动是指投资者依法获得国家特许经营权，开发经营土地、经济特区、经济专区、采矿、机场服务、电力资源开发、技术和通信服务。

政府确定特许经营活动的清单。

第四十二条 (修订)特许经营活动的投资年龄

特许经营的投资年限根据相关法律规定的经营类型、规模、投资金额、条件、经济技术结构而定，但不超过五十年。经济特区和经济专区开发的特许期限，依照本法第六十二条的规定执行。

根据评估结果，经政府或国会或省人民议会同意，根据相关法律规定的权利范围，特许经营活动的投资期限可以延期。

第五节

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

特许经营活动投资的条件和程序

第四十三条 特许经营活动投资者的条件

特许经营活动投资者必须符合下列条件：

1.为法人实体；

2.经验丰富，业务成功并获得有关的机构证明；

3.具有经境内外财政机构证明的财务状况或者资金来源；

4.按照有关法律规定通过评估；

5.相关法律规定的其他条件。

第四十四条（修订)申请及投资申请文件

申请及投资申请文件如下：

1.制式投资请求表；

2.投资者的简历、营业执照、执行董事身份证或护照复印件、无犯罪记录证明；

3.合资协议；

4.企业股东或合伙人的授权委托书；

5.初步商业计划和形式；

6.过去两年的经认证的财务状况、资金来源和财务报告；

7.公司章程复印件；

8.根据相关法律规定的其他文件。

公众号：佛国商业信息

第四十五条（修订)特许经营项目可行性研究谅解备忘录或合同签署申请

投资特许经营活动的投资者有意签署谅解备忘录或合同以研究项目的可行性，向省级一站式投资服务办公室提交投资申请及证明文件。特殊特许经营权活动向中央一站式投资服务办公室提交申请。法律规定有单独机制的特许经营活动，应当按照法律法规规定的管理分工向行业主管部门或者地方政府提出投资申请。

特殊特许经营权活动是战略投资活动、有限的、涉及国家安全的国家权利特许权、高价值自然资源使用特许权和覆盖多个省份的项目。

政府确定特殊特许经营活动的清单。

国家掌握完整信息的项目，依法公告招标选择投资者。

对于同一时间或相隔不到30天有多个公司申请投资有同一个项目，根据相关法律规定通过竞价或招标方式选择。

第四十六条（修订）审议特许经营活动投资许可的程序和期限

特许经营活动投资许可的程序和时限如下：

1.项目可行性研究谅解备忘录或合同签署审批

在一站式投资服务办公室收到完整申请资料之日起65个工作日内获得许可签署项目可行性研究谅解备忘录或合同，具体步骤如下：

1.1.对于特殊特许经营活动

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

中央一站式投资服务办公室必须在两个工作日内将申请发送给有关部门和地方政府机构征求意见，进行研究并在三十个工作日内答复；中央一级投资一站式服务办公室在得到有关部门和地方政府的积极评价后，将与有关部门和地方政府机构召开会议，之后向计划投资部报告考虑同意。项目可行性研究谅解备忘录或合同由计划投资部代表老挝政府签署，相关部门或地方政府作为见证人。

对有关部门和当地政府机构意见不一致或未及时答复的，一站式投资服务办公室必须组织召开座谈会，报政府审议。

1.2.对于不属于特殊特许经营活动的特许经营活动

省级一站式投资服务办公室须在两个工作日内将征求意见意见发送至省/首都相关部门，与中央部门研究协调，并在三十个工作日内给予答复。

在得到有关方面的积极评价后，将与有关部门和地方政府机构召开会议，省级一门投资服务办公室报告上报省政府，原则考虑同意。项目可行性研究谅解备忘录或合同由计划投资厅代表省政府签署，相关部门或作为见证人。

如果有关部门的意见不一致或或未及时答复的，必须以一站式投资服务办公室为中心，组织召开座谈会，报省政府审议。

1.3.对于任何有相关法律规定单独机制的特许经营活动，遵守相关法律法规。

1.4.投资者在签署备忘录前须根据协商结果提供保证金。

2.签署特许经营协议的审议过程

签署谅解备忘录或合同后，投资者必须履行谅解备忘录或合同的条款义务，并已取得相关部门通过的经济技术可研报告证书、详细环境影响评估报告证书、环境监测管理计划证书、特许土地地图。，投资者须按照特许经营活动清单的分类，报请中央或省级一站式投资服务办公室审议签署特许经营协议。

公众号：佛国商业信息

中央层面，一站式投资服务办公室须研究报告报计划投资部，省级则研究报告报省政府考虑原则同意后，一站式投资服务办公室将召开有关部门和地方政府机构参加的会议，与投资者谈判特许权协议，然后报请中央政府或省级政府审议批准，由计划投资部门代表中央政府或省政府签署特许经营协议。

投资者须根据谈判结果提供保证金并履行各项义务。

3.计划投资部门是按照管理分工，颁发特许经营活动投资许可证的机构。

第四十七条 特许经营活动投资的变更

特许经营活动的投资发生变化，例如根据投资者的提议增加活动、股东、注册资本等，根据法律由相关的部门审批同意。

第四十八条 (修订)根据特许经营协议的出让或转让

特许经营活动的投资者可以根据下列条件将部分或全部活动出让或转让给其他投资者：

1.须按审批分工报中央政府或省、首都政府审议批准；

2.遵守本法第十六条第一款的规定，合同、法律、法规规定的财务义务及其他义务履行完毕；

3.不处于调解、仲裁或诉讼案件中。

对于矿业、能源、土地、农业和林业领域的特许经营活动根据相关法律、法规的规定执行。

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

有关部门同意按照合同出让或转让权利或活动，在缴纳法律、合同、法规规定的财务义务取得凭证，经公证处公证后，报一站式投资服务办公室审批。

第四十九条 (修订)须经国会批准的投资活动和事项

须经国会批准的投资活动和事项如下：

1.考虑批准根据相关法律、法规的规定国家出资参与的公私部门联合投资；

2.国家级私人投资项目；

3.核电站建设项目；

4.经济特区、经济专区的设立以及与本条第6、7、8款相关的事项；

5.经济特区、经济专区特许期限的延期；

6.国家防护林、国家储备林、生产林、省级防护林、省级防护林变更活动；

7.自然水道变更、五百户以上人口移民安置、一万公顷以上土地特许经营以及本法规定的其他可能对环境、自然和社会造成严重影响的活动；

8.需要特殊促进政策的项目。

除本条规定的项目或事项外，遵守各时期相关法律法规。

第五十条 (修订)投资活动须经省人民议会批准

须经省人民议会批准的投资活动如下：

1.按照《林业法》，省政府提出的土地防护林、村级防护林、无法自行恢复的退化森林变更；

公众号：佛国商业信息

2.天然水道改造和一百户以下人口安置，相关法律规定的可能对环境、自然和社会造成严重影响的其他活动；

3.按照省政府的申请，租赁或者特许无法自行恢复的退化林地；

对于与土地、电力和矿业特许权相关的活动，执行各时期法律及相关规定。

第六节
注册资本和资本进入

第五十一条 一般活动注册资本

一般活动的注册资本必须符合企业法和有关部门的规定。

第五十二条 (修订)特许经营活动的注册资本

特许经营活动的投资必须具有以下最低注册资本：

1.五千万美元以下的投资项目，注册资本不得低于总投资的30%;

2.五千万至一亿美元的投资项目，注册资本不得少于总投资的20%,且不少于一千五百万美元；

3.一亿至五亿美元的投资项目，注册资本不得低于总投资的5%,且不少于两千万美元；

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

4.五亿美元以上投资项目，注册资本不得少于总投资的2%,且不少于两千五百万美元。

特许经营活动的注册资本必须明确认定为资产，在整个活动运营过程中，资产的价值不得少于注册资本。

第五十三条（修订)一般活动的资本进入

投资一般活动的外国投资者必须在取得经营许可证或投资许可证之日起九十天内缴入注册资本的30%以上， 其余部分必须在一年内缴清，但有关法律另有规定的除外。

资本进入老挝，可以根据法律法规以货币或事务形式，资本进入每次都必须向老挝央行申请出具证明。

第五十四条（修订)特许经营活动的资本进入

投资特许经营活动的投资者必须在自特许经营协议签订和生效之日起九十天内按以下最低比例注入注册资本：

1.五千万美元以下的投资项目，为注册资本的3%；

2.五千万至一亿美元的投资项目，为注册资本的2%；

3.一亿至五亿美元的投资项目，为注册资本的1.5%；

4.五亿美元以上的投资项目，为注册资本的1%。

剩余注册资本必须在特许经营协议生效之日起两年内缴足。

根据相关法律法规，资本的进口可以货币和/或物质的形式进行，每次资本的进口必须携带文件向老挝央行出具证明。

公众号：佛国商业信息

第七节
代表处

第五十五条（修订)外国法人实体代表处

外国法人实体代表处是代表母公司研究投资渠道、监督母公司与国家签订的项目的经营、投资、贸易和服务活动并与老挝人民民主共和国政府和私营部门各方合作进行互动的协调机构。

第五十六条（修订)设立代表处的申请

拟在老挝人民民主共和国设立代表处的外国法人必须向一站式投资服务办公室提交申请供审议，并在收到法人代表处之日起十五个工作日内颁发设立代表处许可证。

设立代表处的许可证是承认其依照本法第五十五条规定的角色、权利和义务开展活动的合法权利的文件，但不具有开展业务的权利。

代表处的设立原则、权利义务、期限、资本等另行规定。

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

第四章
经济特区和专属经济区

第五十七条 (修订)经济特区

经济特区是政府批准设立的直接投资管理和有促进政策的区域。

经济特区可包括工业区、技术和信息开发区、物流区、服务区、商业区、旅游区等政府批准的区域。

经济特区设立为吸引高端技术，生产创新农产品、清洁生产、节约自然资源和能源可持续发展，对环境友好。

经济特区英文为：Special Economic Zone,英文缩写：“SEZ”。

第五十八条 (修订)经济特区的设立

政府同意根据计划投资部与该部及相关地方政府机构协调提出的研究建议，并根据第四十九条第4款的规定，经国会批准设立经济特区。

第五十九条 (修订)设立经济特区的条件

设立经济特区应当具备下列条件：

1.确定经济特区的宗旨；

2.有与宗旨相适应的场地，明确区域和边界；

3.设立明确的特许期限；

4.确定国家、开发商和人民的利益；

5.通过经济技术和环境社会评价；

6.符合国民经济和社会发展规划、全国土地配置总体规划、经济特区发展战略规划；

7.确保经济社会管理稳定、和平、安全以及作为社会秩序的和平；

8.全额注入本法第五十四条规定的资金；

9.确保可持续发展，弘扬和保护民族美丽文化。

公众号：佛国商业信息

第六十条 (修订)经济特区投资的组织管理

中央政府会同地方政府机构，依照有关法律，对全国经济特区进行集中统一管理。

经济特区投资管理组织如下：

1.中央经济特区促进管理办公室；

2.省特区管理委员会；

3.经济特区一站式投资服务办公室。

经济特区的组织和管理由法律、法规另行规定。

第六十一条 (新)经济专区

经济专区是政府在经济特区外设立的投资区域，以开展高新技术和先进工业。

经济专区的设立和管理执行法律法规规定。

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

第六十二条 (修订)经济特区和经济专区开发的土地特许期限

经济特区、经济专区的土地特许权年限，根据其类型、规模、投资价值、条件、活动的经济技术分析，按照有关法律、法规的规定，在土地特许最长期限之上起算加二十年，但最长不得超过七十年。

经济特区和经济专区开发的土地特许期限，在开发商落实特许权协议，给国家和社会带来了效益的条件下，根据政府提议和评估结果，经国会同意，可以延期。

合同终止后，双方必须清算项目财产，并将土地使用权以及项目所属的所有建筑物和基础设施无条件转让给政府作为正式所有者和继承人，清算和转让必须在合同到期日之前十二个月内完成。

第六十三条 (新)经济特区和经济专区的投资申请

有意向经济特区和经济特区投资的境内外个人和法人，必须通过驻在经济特区和经济专区的一站式投资服务办公室向特区管理委员会提出投资请求并附上证明文件。

有意在经济特区和经济专区投资开发合同规定以外的任何活动的开发商必须设立一个新的法人实体。

第六十四条 (新)经济特区和经济专区的促进政策

除了享受本法第二章规定的促进政策外，经济特区和经济专区还将获得以下额外优惠政策：

公众号：佛国商业信息

1.开发商投资一区再获企业所得税豁免政策六年，共十六年；投资二区，再享受四年企业所得税免税政策，总共八年。经济特区或经济专区的投资者将享受本法第十一条第1款、第2款按地区、行业确定的政策，再加免征企业所得税两年，本法第九条第9款规定的行业除外；

2.经济特区或经济专区的投资者将按照合同及有关规定享受土地租赁政策，对所租用的土地有使用权并可以出租或按照租赁合同期限经确认后将土地使用权转让给其他投资者，并经特区管理委员会认证；

3.经济特区或经济专区的开发商和外国投资者及其家庭成员可以获得登记、暂住证和十年多次往返商务签证政策。在经济特区和经济特区拥有不动产的外国人及其家庭成员实际支付金额相当于十万美元以上的，将获得首次十年期的多次往返签证政策，并可续期。

对于政府特别希望通过本法和其他相关法律规定给予更高政策促进的工业区和高科技区，如关税政策、税收、基础设施发展、创建自用能源供应源、供水源、化验研究、环境保护、生活垃圾处理和再利用等问题由政府研究作为单独立法提交国会常务委员会审议。

第五章
去国外投资

第六十五条 (修订)境外投资申请

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

有意向境外投资的老挝人民民主共和国投资者必须向一站式投资服务办公室提交申请，以供审批和颁发许可证。对于投资海外证券的老挝投资者必须根据证券法及相关规定。

第六十六条 (修订)境外投资条件

老挝人民民主共和国投资者进行海外投资必须符合以下条件：

1.有意向境外投资项目；

2.具有财务部门或独立审计公司出具的最近两年的账目审计证明；

3.已完成并合法履行对老挝人民民主共和国政府的财政义务；

4.必须遵守老挝央行的规定、老挝人民民主共和国有关法律法规。

第六十七条 (修订)老挝人民民主共和国投资者到境外投资的权利和义务

老挝投资者到境外投资享有以下权利：

1.携带资金、财产到境外投资，根据投资所在国法律法规承担的义务后回国；

2.将经营利润和其他收入带回国内；

3.按照老挝人民民主共和国法律、法规享受便利和政策；

4.根据老挝人民民主共和国及其投资国的有关法律法规，聘用老挝工人到其境外企业工作。

老挝投资者到境外投资有以下义务：

1.遵守投资所在国的法律法规；

2.将财务报告和业务运营情况向一站式投资服务办公室汇报，以通知老挝人民民主共和国财政部和央行。

公众号：佛国商业信息

境外投资结束后，资金、财产可以按照有关法律法规的规定带回境内。

第六章
投资者的权利和义务

第一节
投资者的权利

第六十八条 投资者的一般权利

投资者的一般权利如下：

1.投资老挝人民民主共和国法律未禁止的所有行业和所有区域；

2.根据法律规定的企业类型、形式和模式投资；

3.根据具体情况向政府或省、首都政府申请项目优惠政策以开发任何项目；

4.申请设立经济特区和经济专区；

5.在老挝人民民主共和国设立代表处或分支机构；

6.经营活动中，如无异议，由于政策、法律和法规变化而产生的效力，可要求变更目的或投资活动；

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

7.受到国家的各项保护，其投资所获得的权利和合法利益；

8.在不违法的情况下受到国家投资各方面给予便利；

9.根据老挝人民民主共和国法律法规享受租赁或特许权的利益；

10.土地承租人或特许人按照租赁或特许期限享有土地使用权的，有权根据合同期限，依据有关法律、法规的规定出让或转让，出租或租赁土地经授权机构同意；

11.成为财产的所有者，包括大楼、大厦及特许土地上的建筑物，有权依照法律法规将所有权转让给本国或外国人；

12.按照法律法规规定使用在老挝人民民主共和国境内银行开立的存款账户内的资金

13.如果发现自己在投资中受到损害，可以向有关机构投诉；

14.享有法律、法规规定的其他权利。

第六十九条 管理和经营其投资活动的权利

管理和经营其投资活动的权利如下：

1.制定投资计划；

2.寻找并使用材料、车辆、机械和各种技术投资；

3.国内外市场准入；

4.管理劳动有序、安全、商业活动经营便利；

5.召开会议讨论投资事宜；

6.向其他投资者出让或者转让股份；

7.减少或者增加投资活动资本；

8.建议有关组织考虑控制、暂停、解散或者变更其企业形式；

9.法律、法规规定的其他权利。

公众号：佛国商业信息

第七十条 (修正)雇佣权

雇佣权利如下：

1.签订聘用工人、技术人员、专家到本企业工作的合同；

2.按照劳动法的规定引进工人，超过配额的，投资者应在与有关部门协调的基础上酌情报请劳动和社会福利部审议；

3.根据企业的要求将工人安排在各个岗位上；

4.依法执行针对劳动者的政策或者措施；

5.使用老挝人民民主共和国相关法律法规规定的其他权利。

第七十一条 外国投资者的居留权

根据规定，外国投资者及其家庭成员有权在老挝人民民主共和国境内居住。根据雇用协议，学者和外国专家有权在老挝人民民主共和国境内居住。

第七十二条 外国投资者将资本、财产和收入汇出境外的权利

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

外国投资者在充分履行老挝人民民主共和国法律法规规定的向国家缴纳的费用纳税义务后，有权通过位于老挝人民民主共和国的银行和有关国家机构将其资本、资产和收入(例如投资利润、私人或企业拥有的资金和资产)汇往国外。

资本和/或货币资产的转移包括：

1.经老挝人民民主共和国银行认证的资金；

2.利润、股息、出租版权收入、知识产权收入、技术服务、利息和其他投资收入；

3.出售业务、解散全部或部分业务所得的收益；

4.根据任何合同(包括贷款协议)付款收到的款项、从一切可能与投资活动相关或无关的争议仲裁或诉讼裁决中收到的款项；

5.没收、转为国有财产收到的补偿或者其他款项；

6.依法受聘正常工作的外籍员工的收入和报酬标记。

第二节
投资者的义务

第七十三条 (修订)经济义务

投资者负有以下经济义务：

1.按照有关法律、法规的规定，按时足额缴纳租金或土地特许费、自然资源费、税费、服务费；

2.按照老挝人民民主共和国会计法记账，必要时可以采用国际会计制度，但必须经老挝人民民主共和国财政部门批准；

3.在位于老挝人民民主共和国的商业银行开立专用存款账户并使用账户内的资金按照有关法律、法规规定缴纳保证金；

4.与部门和当地政府机构良好的合作和协调并在项目所在地设立当地协调办公室特许经营活动；

5.促进使用老挝工人，特别是女性和少数民族工人，专注发展技术工人，提升专业技能并向老挝工人传授技术；

6.合作评估缔约方的业务运营，为缔约方的业务运营做出贡献，投资项目监督检查工作中的预算；

7.免税期间和之后的财务报告，按财务相关规定办理；

8.每三个月、六个月、每年向一站式投资服务办公室、国家统计中心及相关部门汇总、报告业务经营情况；

9.履行有关法律、法规规定的其他义务。

第七十四条 社会义务

投资者负有以下社会义务：

1.按照有关法律、法规的规定，为企业职工落实社会保障制度和保险；

2.促进群众团体的组织和活动其企业特别是基层组织的建立；

3.尊重当地良好的风俗文化；

4.对其经营活动造成损害的补偿；

公众号：佛国商业信息

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

5.为鼓励和促进国内商业、解决人民贫困和项目区域的当地发展；
6.按照合同和法律规定缴纳社会发展工作预算；
7.履行法律、法规规定的其他义务。

第七十五条（修订)环境义务

投资者有以下环境义务：
1.根据老挝人民民主共和国所加入的法律和公约，严格缔约方或相关国际协定履行环境义务，促进绿色和可持续发展与增长 ；
2.发生环境问题时，按照有关法律、法规的规定，采取必要措施，及时解决；
3.根据计划每年配合进行环境和社会影响评估，并缴纳环境工作预算；
4.履行法律、法规规定的其他义务。

第七章
一站式投资服务

第七十六条（修订)一站式投资服务办公室

一站式投资服务办公室，是由国家设立，为在老挝人民民主共和国投资提供便利和服务。

一站式投资服务办公室分为两个层级：
1.中央级一站式投资服务办公室;
2.省级一站式投资服务办公室。
中央和地方一站式投资服务办公室的组织和活动在单独的法规中另行规定。

公众号：佛国商业信息

第七十七条（修订)中央一站式投资服务办公室

中央一级一站式投资服务办公室，以投资促进司为中心，会同相关部委投资促进协调委员会，如工贸部、商务部、财政部、自然资源和环境部、能源和矿业部、农业和林业部、劳动和社会福利部、公共工程和交通部、信息文化和旅游部、安全部、其他部委和相当于部委的政府机构，。

各部委、相当于部委的政府组织有义务在各自的组织内建立单一的投资服务协调委员会。

第七十八条（修订)省级一站式投资服务办公室

省级一站式投资服务办公室，即计划投资厅，是与省级相关部门一站式投资协调委员会协调的中心、例如能源矿产厅、自然资源环境厅、农林厅、劳动和社会福利厅、公共工程和交通厅、信息文化和旅游厅、公安厅。

省级部门有义务成立本部门一站式投资服务协调委员会。

第七十九条（修订)一站式投资服务原则

一站式投资服务的原则如下：

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

1.成为为投资一般和商业活动的投资者提供投资服务的中心，包括经济特区或经济专区，廉洁、快捷、透明和高效；

2.与相关部门和地方政府机构的基础协调遵守相关法律法规；

3.收集数据，监控实施情况，总结和评估情况私营部门的投资和投资项目。

第八十条 (修订)一站式投资服务办公室的权利和义务

一站式投资服务办公室具有以下权利和义务：

1.向投资人解释与投资工作相关的法律和监管方面的问题；

2.接收投资控制和特许经营活动的投资请求；

3.向有关部门和地方政府机构征求意见；

4.审查投资者的投资申请，并向计划投资部提交或省级行政机关审议同意；

5.在获得投资许可后，与有关部门和当地政府机构协调，依法依规核发企业营业执照、经营许可证等许可证；

6.协助相关部门提供文件，向投资者提供投资信息；

7.按照规定的格式和文件解释并建议文件的编写各种与投资相关的工作；

8.接收与控制活动清单增加或减少相关的特许协议、 投资许可证内容变更、企业登记册内容变更的申请和研究；

9.受理并研究设立外国法人代表处的申请；

10.法人境外投资申请的受理和研究；

11.接受投资促进证和资本进口计划申请和研究；

12.接收和办理外国投资者及其家属、技术人员、外籍工人的签证申请、工作证、居留证；

13.接收有关投资者争议的申请和建议，协调有关部门和地方政府机构研究解决；

14.为解决与投资有关的问题或建议提供初步协助与相关部门和地方政府机构进行协调；

15.依法依规为投资者提供与投资工作有关的各项服务；

16.监督、检查投资并向计划投资部或省级行政机构按各时期职责分工；

17.按规定收取费用和服务费；

18.依法或者委托行使权利、履行其他义务。

公众号：佛国商业信息

第八章
暂停、取消、终止投资及争议解决

第八十一条 (修订)投资项目的暂停实施

项目将暂停实施，具体情况如下：

1.允许投资或允许经营的组织可以根据规定暂停项目运营如下：

1.1.根据有关部门或当地政府机构的建议，因为没有遵守投资目标或不按合同约定或违反法律法规开展业务，对此投资授权机构以书面形式通知投资者纠正或改进的期限。逾期不能解决的，责令停止该投资；

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

1.2.根据投资者的建议，投资授权机构必须与相关部门协调检查评估后才考虑暂停。

2.当地政府可以与有关部门协调，暂停对社会和环境造成严重影响的项目的全部或部分实施。

第八十二条 (修订)取消投资的事由

有下列情况的，投资将被取消：

1.在违反合同或法律法规规定的另一方义务的情况下，根据投资者或合同方的建议；

2.无法按照本法第八十一条规定的暂停通知中规定的期限改正的；

3.不缴纳有关法律、法规规定的税款、关税和其他财务义务；

4.法院判决取消投资；

5依法发生破产的。

如果取消投资，并不免除投资者对个人、法人实体和国家的义务和债务。

第八十三条 (修订)投资的取消

要取消投资，请按以下步骤操作：

1.批准投资的机构是发出取消投资通知的机构；

2.投资者收到取消投资通知后，必须继续履行对国家的义务，全额清偿所欠债权人的债务。

公众号：佛国商业信息

第八十四条 (修订)投资终止

投资将在下列情况下结束：

1.没有在谅解备忘录、项目开发合同或特许权合同规定的到期日之前申请续展；

2.投资许可证规定的投资期限届满或者投资项目已经实施完成的；

3.依照本法第八十三条规定被吊销投资许可证或者撤销投资；

4.按照企业法规定的程序对企业进行清算；

5.根据投资者或缔约方的建议并经相关部门认证取消；

6.法院判决解散企业或取消投资活动。

第八十五条 (新)争议解决

解决投资争议应执行《经济纠纷解决法》、其他不时生效的法律和相关立法。

第九章

禁止事项

第八十六条 一般禁止

禁止个人、法人或者组织有下列行为：

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

1.许可、开展法律、法规禁止或者违法的业务的；
2.以各种形式阻止对老挝人民民主共和国的投资促进；
3.有其他违反法律、法规行为的。

第八十七条 (修正)官员及公务员的禁令

禁止官员、公务员有下列行为：
1.不尊重、滥用职权，滥用职权、职责、职务谋取私利的；
2.串谋或者帮助投资者获取违反法律法规规定的利益；
3.收受投资者或者希望从投资中获利的人的贿赂；
4.国家、政府和投资者秘密文件的披露；
5.无故延长或拖延投资者各类文件的审议时间；
6.有其他违反法律、法规行为的。

第八十八条 对投资者的禁止事项

投资者不得有下列行为：
1.向负责有关工作的官员、公务员行贿的；
2.与官员和公务员合作获取利益违反法律、法规的；
3.外国投资者买卖土地，不按照合同约定用途转租的；
4.逃避义务、隐瞒、隐瞒收入、利润、宣扬隐瞒实施与纳税、税款相关的犯罪；
5.项目开发时间过长、拖延或保留项目但不按计划发展。
6.诽谤政府组织、官员、公务员的；
7.影响国家环境、风俗文化、社会、国家和平与秩序的行为或活动；
8.有其他违反法律、法规行为的。

公众号：佛国商业信息

第十章
投资促进工作的管理和检查
第一节
投资促进工作的管理

第八十九条 (修订)投资促进管理机构

政府负责在全国范围内集中统一促进投资，由计划投资部门直接负责并会同工贸部门、财政部门、其他部门和地方政府有关机构负责。

投资促进管理机构包括：
1.计划投资部门；
2.工贸部门；
3.财政部门；
4.省政府。

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

第九十条 (修订)计划投资部门的权利和义务

计划投资部门在投资促进工作管理中，按照下列管理分工，享有权利和义务：

1.研究制定促进政策、法律、战略规划和规章管理在老挝人民民主共和国的投资和海外投资；

2.宣传促进和管理老挝人民民主共和国投资和境外投资的政策法律战略规划和法规；

3.制定并公布与申请在老挝人民民主共和国投资或在国外投资的许可有关的表格；

4.作为政府委托的有关部门研究、谈判并代表政府签署协议；

5.调查并提出暂停、变更、取消不符合投资目标、不按合同约定或违反法律法规开展业务的投资活动项目；

6.建立和管理信息系统，提供促进政策信息；

7.监督全国范围内有关促进投资的法律和立法的实施情况；

8.鼓励、推动和协调其他部门和地方参与评估全国各地的投资活动，包括境内投资者赴境外投资的管理项目活动的实施情况并解决项目中出现的各种问题；

9.指导和促进一站式投资服务的运作速度、透明、公平、高效；

10.创建、培养、提升招商工作相关人员；

11.对外联络、合作投资促进工作；

12.管理经济特区工作；

13.审议允许投资于控制活动、特许经营活动和投资经济特区和经济特区的发展；

14.监督一站式投资服务的落实情况，高效有效地促进和投资促进；

15.考虑改变、暂停或取消对管制活动、特许活动,经济特区和经济专区开发投资；

16.考虑批准设立外国法人代表处的申请；

17.考虑境内法人境外投资；

18.考虑颁发投资促进证并认证投资者的资本进口计划 ；

19.收集控制活动和特许活动投资者的注册资本状况，并与相关部门交换信息；

20.与国外、地区和国际组织的投资推广工作联络与合作；

21.会同有关部门研究制定控制活动清单和特许活动清单提交政府考虑；

22.总结并向政府汇报投资促进活动；

23.法律、法规规定的使用权利和履行其他义务。

公众号：佛国商业信息

第九十一条 (修订)工贸部门的权利和义务

工贸部门有下列权利和义务：

1.研究制定工贸部门的政策、战略规划、法律与投资促进相关的贸易；

2.宣传政策、战略规划、法律、章程、计划、与投资促进有关的工贸部门的计划；

3.企业法规定的各类企业组织设立、变更和解散；

4.与相关部门和当地政府相关机构的协调企业的管理、监控和检查；

5.提供服务并考虑颁发、变更企业登记证书内容及注销企业：

6.鼓励、管理和监督企业登记的实施；收集、保护并向上级和社会公众提供企业登记信息服务；

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

7.鼓励、监督和检查投资者在一般活动中的资本注入、变更和使用，并与相关部门交换信息；

8.暂停使用企业登记法规定的企业登记证书；

9.从企业法规定的国家企业数据库中删除该企业名称；

10.取消或建议取消企业登记证书，按照职责范围定期向政府总结和报告投资促进和管理工作；

11.使用法律、法规规定的权利和履行其他义务。

第九十二条 财政部门的权利和义务

财政部门根据职责范围享有如下权利和义务：

1.研究制定与投资促进有关财政领域的政策、法律、战略规划和立法；

2.对投资许可、合同续签、内容变更等问题进行研究、提出意见；

3.鼓励、建议、传播、监督财政部门法中与促进投资者和关联方投资有关的法律和立法的实施；

4.鼓励、促进、便利项目和投资活动的实施以及依照法律、法规的规定监督和管理税收政策、税收；

5.与计划投资部、部委、组织和行政部门协调地方主管部门参与解决范围内项投资活动中出现的各种问题在全国各地；

6、不遵守投资目标或不遵守合同、不缴纳纳税义务以及法律法规规定的其他财务义务建议关联方暂停、变更、取消项目或投资活动；

公众号：佛国商业信息

7.与国外、地区及国际相关财政事务的互动与合作促进对老挝人民民主共和国的投资；

8.落实法律法规规定的投资促进政策；

9.定期向上级总结并报告投资促进和管理工作；

10.法律、法规规定的使用权利和履行其他义务。

第九十三条 (修订)省、首都行政机构的权利和义务

省、自治区、直辖市行政主管部门按照职责范围享有下列权利和义务：

1.组织、制定、宣传、发布关于促进投资政策、法律、战略计划和法规；

2.创建和管理信息系统，提供投资促进政策信息，吸引本地区负责任的投资；

3.作为与相关部门研究和谈判特许权协议的协调中心并代表省签订委托合同；

4.鼓励、监督、评估项目、活动的实施，包括投资促进法律法规的执行情况；

5.协调地方部门管理和解决本地区项目、投资活动中出现的各种问题；

6.在审批阶段考虑变更、暂停或取消对控制活动和特许经营活动的投资，并考虑暂时停止实施经中心批准的控制活动和特许经营活动中造成环境和社会严重影响的项目；

7.对不符合投资目标、不按合同约定经营、违反有关法律法规的项目或者投资活动，进行调查并提出变更、暂停或者取消的建议；

8.促进一站式投资服务运作快捷、透明、公平、有效；

9.负责对外联络、合作做好投资促进工作；

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

10.创建、培养、提升招商工作相关人员；
11.考虑允许对控制活动和特许经营活动进行投资；
12.督促投资促进一站式服务落实情况投资要高效、有效；
13.指导、监督有关法律、法规的实施和监督与其管理投资相关的合同；
14.定期向上级总结并向上级汇报投资工作活动情况；
15.法律、法规规定的使用权利和履行其他义务。

第九十四条（修订)部门和其他各方的权利和义务

部门及其他相关方有权利、有义务按照各自职责，配合计划投资部门管理投资促进工作。

第二节
投资促进工作检查

第九十五条（修订)投资促进检查机构

投资促进检查机构包括：
1.内部检查机构，与本法第八十八条规定的投资促进管理机构同一机构；
2.外部检查机构：国会、省人民议会、各级国家检查机构、国家审计机关、老挝民族阵线、老挝退伍军人联盟、群众团体、工贸会、媒体和民众。
对违反投资促进管理法律法规的行为，投资促进检查机构有权向有关部门提出纠正措施建议，供有关部门研究。

公众号：佛国商业信息

第九十六条（修订)检查内容

检查内容如下：
1.贯彻落实与投资促进工作有关的政策、法律、战略规划和规章；
2.投资合同的履行和投资者各项义务的履行；
3.经济技术分析、环境保护包括对财产的影响，国家、人民、投资者和开发商的利益；
4.劳动安全措施的落实情况；
5.其他认为必要的内容。

第九十七条（修订)检查形式

检查有以下三种形式：
1.定期检查，即按照计划定期进行的、有一定期限的检查；
2.提前通知检查，发现属于计划外检查有必要提前告知的；
3.突然检查，即紧急、计划外、未公告的检查。
检查投资促进工作必须严格依法实施。

版权所有，公众号：佛国商业信息，禁止复制

第十一章
奖励和惩罚

第九十八条 奖励政策

对执行本法有效投资、对经济社会发展具有重要意义、吸引和鼓励投资等表现优异的个人、法人和组织，将按规定给予表彰和其他政策。

第九十九条 对违法者的措施

对违反本法规定的个人、法人和其他组织，将依法给予教育、纪律处分、罚款、民事赔偿或者刑事处罚。

第十二章
附则

第一百条 实施

老挝人民民主共和国政府是本法的执行者。

第一百零一条 (修订)生效

本法自老挝人民民主国家共和国主席颁布法令并官方公报之日起生效。

本法取代2016年11月17日第14号投资促进法和2019年12月4日第8 0号投资促进法第12条修正案。

根据与政府签订的合同获得促进政策的开发商和投资者，直到合同结束。开发商、投资者依照本法规定接受投资促进政策的，应当在一百二十日内向有关部门提出，有关部门应当通知提出人。

公众号：佛国商业信息

国会主席

赛宋蓬·丰威汉博士